

《【문제1】 A회사는 상시 500명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10명의 근로자(이하 기간제 근로자라 한다)는 1년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다.는 규정을 두고 있다. A회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A회사는 甲을 제외한 9명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A회사는 2020년과 2021년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1차 평가는 과장이 담당하고 2차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D등급을 부여하였다. 한편 2022년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A등급을 받은 바 있다. 그리고 A회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023년 부동산 경기 침체 등으로 A회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A회사는 2023년 10월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017년 A회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A회사에 통보하였다. A회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 1. 5.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195명은 모두 B회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 乙은 근로관계 승계 거부만을 이유로 자신을 해고한 것이 부당하다고 주장한다. 乙의 주장은 정당한가? (해고의 절차적 정당성에 대한 논의는 제외함) (20점)》

<문제1의 물음2> 영업양도 상황에서 회사 잔류를 희망한 근로자의 해고에 대한 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 부동산 임대업 부문을 B회사에 영업양도하는 과정에서, 양도 대상 사업부문에 근무하던 근로자 乙이 고용승계를 거부하고 잔류를 희망하였음에도 A회사가 이를 이유로 해고한 상황이다. 쟁점으로 <영업양도 시 근로자에게 고용승계를 거부할 수 있는 이의제기권이 인정되는지>, <이의제기를 한 근로자의 법적 지위, 사용자가 승계 거부만을 이유로 근로자를 해고할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 乙 주장이 정당한지 검토한다.

II. 영업양도와 근로자 이의제기권 및 해고의 정당성 법리

1. 영업양도와 근로관계의 원칙적 승계

(1) 고용승계의 원칙

- 영업양도가 이루어지면 양도인과 근로자 사이에 존재하던 근로계약상의 권리·의무는 양수업체인 B회사에게 원칙적으로 승계된다. 이는 영업의 인적·물적 조직의 일체성을 유지하면서 근로자의 고용 안정을 도모하기 위한 노동법상의 기본 원칙이다.

(2) 합의에 의한 승계 배제 및 특별한 사정

- 다만 양도인과 양수인 사이의 계약에서 고용을 승계하지 않기로 하는 별도의 특약이 존재하거나, 근로자가 고용승계를 원치 않는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 승계의 원칙이 전면 적용되지 않는다.

2. 근로자의 이의제기권과 독자적 선택권

(1) 이의제기권의 의의와 행사 방식

- 대법원은 영업양도가 이루어지더라도 근로자가 자의에 반하여 다른 기업으로 소속이 변경되는 것을 강제할 수는 없다고 본다. 따라서 근로자는 상당한 기간 내에 이의를 제기함으로써 근로관계의 승계를 거부하고 양도인인 A회사에 잔류할 것을 선택할 권리가 있다.

(2) 이의제기에 따른 법적 지위

- 근로자가 적법하게 이의를 제기한 경우, 해당 근로자의 근로관계는 양수인에게 승계되지 않고 양도인인 A회사와 사이에 그대로 유지된다. 이에 따라 양도인은 당해 근로자에 대한 근로계약상의 사용자 지위를 계속 보유한다.

3. 승계 거부를 이유로 한 해고의 제한 법리

(1) 해고의 정당한 이유 부정

- 사용자는 근로자가 영업양도에 따른 근로관계 승계를 거부하였다는 사정만을 이유로 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유 없이 근로자를 해고할 수 없다. 단순한 승계 거부는 근로계약관계를 더 이상 유지할 수 없을 정도의 근로자 귀책사유에 해당하지 않기 때문이다.

(2) 경영상 이유에 의한 해고 요건

- 만약 양도인이 잔류한 근로자를 해고하기 위해서는 근로기준법 제24조에 따른 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)의 엄격한 요건(긴박한 경영상의 필요성, 해고회피노력, 합리적이고 공정한 해고기준, 근로자대표와의 협의)을 개별적·구체적으로 충족하여야만 정당성이 인정된다.

III. 사안의 적용

1. 乙의 이의제기권 행사와 법적 지위

(1) 적법한 기간 내의 거부 통보

- 乙은 A회사가 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정한 후, 실제 영업양도일인 2023. 12. 1. 이전인 2023. 11. 1.에 고용승계를 원치 않고 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하겠다는 의사를 분명히 통보하였다. 이는 상당한 기간 내에 행해진 적법한 이의제기이다.

(2) A회사 소속 근로자 지위의 유지

- 乙의 이의제기에 따라 乙의 근로관계는 B회사로 승계되지 않고 양도인인 A회사와의 근로관계로 그대로 유지되므로, A회사는 乙에 대한 사용자로서의 고용보장 의무를 계속 부담한다.

2. A회사 해고처분의 위법성 검토

(1) 정당한 사유의 흠결

- A회사는 乙에 대한 부서 이동이나 고용 유지를 위한 진지한 노력 없이, 단순히 B회사로의 고용 승계를 거부하였다는 사실만을 근거로 乙을 해고하였다. 이는 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 사유가 흠결된 위법한 해고이다.

(2) 배치전환 가능성 외면과 해고 회피 노력 해태

- 당시 A회사의 골프장 사업 부문에는 乙이 충분히 담당할 수 있는 적정한 업무가 공석으로 존재하였다. 그럼에도 A회사는 乙을 해당 업무에 배치전환하지 않고 해고를 강행하였는바, 이는 해고를 방지하기 위한 최소한의 노력조차 기울이지 않은 자의적 권한 남용에 해당한다.

IV. 결론

- 영업양도 시 근로자는 승계를 거부하고 잔류할 수 있는 권리가 있으며, 乙이 이를 적법하게 행사했음에도 고용승계 거부 자체를 해고사유로 삼은 A회사의 조치는 법적 근거가 없어 정당성을 잃는다. A회사의 골프장 부문에 대체 가능한 공석이 존재했음에도 해고회피노력 없이 행해진 해고는 부당해고에 해당한다. 따라서 A회사의 처분이 부당하다고 다투는 乙의 주장은 전적으로 정당하다.